

DEL CUMPLIMIENTO Y SUS EFECTOS

Cualquier incumplimiento del proveedor, facultará a la Institución, para aplicar las multas correspondientes.

Se entenderá por incumplimiento, la no ejecución por parte del proveedor, de todo o parte de las obligaciones contraídas con la Institución.

La Institución, será quien evalúe si ha existido o no incumplimiento por parte del adjudicado.

Previo a la aplicación de cualquier sanción indicada en el párrafo precedente, la Institución, deberá enviar carta por correo electrónico, con el fin de informar al proveedor del eventual o supuesto incumplimiento, con el fin de que éste pueda entregar los antecedentes que lo justifiquen y/o los descargos que estime pertinente, dentro del plazo de 5 días hábiles al correo electrónico prediosmilitares.vde@ejercito.cl.

Transcurrido el plazo señalado, la Institución dictará resolución fundada acerca de la aplicación o no de la sanción dentro del plazo de 30 días hábiles, debiendo notificar nuevamente al proveedor indicado.

MULTAS

Por cada 24 horas de atraso por sobre el plazo fijado en la oferta del proveedor para la entrega de los productos, contados desde la aceptación de la orden de compra, se aplicará por concepto de multa un 6% del valor total neto de la orden de compra correspondiente, con un tope de 10 días hábiles, según la siguiente fórmula:

Multa diaria a cobrar = (monto total de la orden de compra) * %multa a cobrar

Multa total a cobrar = (multa %diaria) * (cantidad de días de retraso en la entrega de los productos)

Si al momento de la recepción se recibe una cantidad menor de los productos solicitados, se continuará aplicando la multa indicada en el párrafo anterior hasta que se concrete la recepción conforme de la totalidad de los bienes solicitados. La multa será aplicada, conforme con el porcentaje de productos que reste por entregar.

Si el proveedor cancela la orden de compra, se le aplicará el tope de la multa indicada en el párrafo superior, por el valor total de la orden de compra correspondiente.

Si al momento de recepcionar los productos se detecta que incumple con las características técnicas, se rechazarán los productos y se le aplicará el tope de la multa indicada en el párrafo superior, por el valor total de la orden de compra correspondiente.

Las multas deberán ser pagadas mediante vale vista a nombre de Predios Militares DFL 130, RUT 61.101.010-9, dentro de los 10 días corridos siguientes de efectuado el cobro por la Institución.

DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

Los requerimientos se efectuarán por medio de la emisión de la orden de compra correspondiente, la cual debe ser aceptada en un plazo de 48 horas, si no fuere así, se procederá al cobro de multas indicadas en el artículo precedente y a readjudicar si correspondiera.

La entrega de los productos deberá realizarse por cuenta y cargo exclusivo del proveedor. El traslado, despacho y descarga será de cargo y exclusiva responsabilidad del proveedor.

En caso que se detecte que los productos recepcionados se encuentran deteriorados, en mal estado o no cumplen con las especificaciones técnicas, se informará de ello al proveedor a través del correo electrónico prediosmilitares.vde@ejercito.cl, debiendo el proveedor reemplazarlos a su costa, en plazo máximo de 5 días hábiles, si no fuere así, se procederá al cobro de multas indicadas precedentemente.


VICTOR DOMINGUEZ
CAPITÁN
SUPERVISOR MERC. TULLI CL